ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ ПАЛІЦЫІ

Праект для грамадскага абмеркавання

24.03.2025

ЗМЕСТ

ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 3

ГЛАВА 2. ФУНКЦЫІ ПАЛІЦЫІ 4

ГЛАВА 3. СІСТЭМА ПАЛІЦЫІ 6

ГЛАВА 4. ПРАВАВЫ СТАТУС СУПРАЦОЎНІКА ПАЛІЦЫІ 12

ГЛАВА 5. ПАЛІЦЭЙСКІЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ 15

ГЛАВА 6. СЛУЖБА Ў ПАЛІЦЫІ 20

ГЛАВА 7. ПРАВАВАЯ І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА СУПРАЦОЎНІКА ПАЛІЦЫІ 24

ГЛАВА 8. ФІНАНСАВАННЕ ПАЛІЦЫІ 27

ГЛАВА 9. КАНТРОЛЬ ЗА ДЗЕЙНАСЦЮ ПАЛІЦЫІ 28

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧНЫЯ І ПЕРАХОДНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 29

Праект 24.03.2025

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ ПАЛІЦЫІ

Гэты Закон вызначае прававыя і арганізацыйныя асновы дзейнасці паліцыі Рэспублікі Беларусь (далей - паліцыя), усталёўвае абавязкі і правы паліцыі і яе супрацоўнікаў, гарантыі прававой і сацыяльнай абароны супрацоўнікаў паліцыі.

ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 1. Паліцыя

1. Паліцыя - дзяржаўны праваахоўны орган, які знаходзіцца ў падпарадкаванні Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь (далей - Міністэрства ўнутраных спраў), які забяспечвае абарону правоў і асноўных свабод чалавека, супрацьдзеянне злачыннасці, ахову правапарадку і грамадскай бяспекі.

2. Непасрэднае кіраўніцтва дзейнасцю паліцыі ажыццяўляе Дэпартамент паліцыі Міністэрства ўнутраных спраў (далей - Дэпартамент).

Артыкул 2. Задачы паліцыі

Асноўныя задачы паліцыі:

ахова правоў і свабод чалавека;

забеспячэнне правапарадку і грамадскай бяспекі;

супрацьдзеянне злачыннасці і іншым супрацьпраўным замахам;

аказанне неадкладнай дапамогі асобам, якія знаходзяцца ў бездапаможным фізічным або псіхалагічным стане, пацярпелым ад злачынных дзеянняў, правапарушэнняў, стыхійных бедстваў або іншых падобных фактараў.

Артыкул 3. Прававыя асновы дзейнасці паліцыі

Паліцыя ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь, гэтым Законам і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі.

Артыкул 4. Асноўныя прынцыпы дзейнасці паліцыі

Дзейнасць паліцыі грунтуецца на прынцыпах вяршэнства права, законнасці, гуманізму, адкрытасці і празрыстасці, палітычнай нейтральнасці, бесстароннасці і недыскрымінацыі, прафесіяналізму і суразмернасці.

Артыкул 5. Міжнароднае супрацоўніцтва паліцыі

1. Паліцыя ажыццяўляе супрацоўніцтва з праваахоўнымі органамі іншых дзяржаў і міжнароднымі арганізацыямі ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь, заканадаўчымі актамі.

2. Супрацоўнікі паліцыі могуць накіроўвацца ў іншыя дзяржавы, міжнародныя арганізацыі ў якасці прадстаўнікоў паліцыі Рэспублікі Беларусь з мэтай забеспячэння каардынацыі супрацоўніцтва.

3. Супрацоўнікі паліцыі з іх згоды могуць прыцягвацца да ўдзелу ў міжнародных аперацыях па падтрыманні міру і бяспекі.

Артыкул 6. Узаемадзеянне паліцыі з дзяржаўнымі органамі, органамі мясцовага самакіравання, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і грамадзянамі

1. Паліцыя ўзаемадзейнічае з дзяржаўнымі органамі, органамі мясцовага самакіравання, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і грамадзянамі ў адпаведнасці з гэтым Законам і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі.

2. Дзяржаўныя органы, іншыя арганізацыі і іх службовыя асобы ў межах сваёй кампетэнцыі абавязаны садзейнічаць паліцыі ў выкананні ўскладзеных на яе абавязкаў, вызначаных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі.

3. Грамадзяне могуць добраахвотна садзейнічаць паліцыі, у тым ліку, на канфідэнцыйнай аснове, у парадку, устаноўленым заканадаўствам.

4. Паліцыя садзейнічае юрыдычнай асвеце насельніцтва і папулярызуе прававыя веды.

5. Паліцыя можа ствараць сродкі масавай інфармацыі з мэтай інфармавання насельніцтва аб мерах па прадухіленні злачынных дзеянняў і іншых правапарушэнняў, рэалізацыі іншых задач, звязаных з дзейнасцю паліцыі.

ГЛАВА 2. ФУНКЦЫІ ПАЛІЦЫІ

Артыкул 7. Функцыі паліцыі ў сферах аховы правоў і свабод чалавека, а таксама забеспячэння правапарадку і грамадскай бяспекі

Паліцыя ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе задачамі:

забяспечвае абарону правоў грамадзян, прадугледжаных Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь;

прымае неабходныя меры па абароне жыцця, здароўя, гонару, годнасці, правоў, свабод і законных інтарэсаў грамадзян;

ажыццяўляе меры па падтрыманні правапарадку і забеспячэнні грамадскай бяспекі;

праводзіць мерапрыемствы па забеспячэнні правапарадку на вуліцах, плошчах, у парках, скверах, на стадыёнах, вакзалах, у аэрапортах, рачных партах, іншых публічных месцах, пры правядзенні сходаў, культурна-спартыўных і іншых падобных мерапрыемстваў, а таксама па аднаўленні грамадскага парадку ў выпадках, прадугледжаных дзейным заканадаўствам;

ажыццяўляе дзяржаўны кантроль за выкананнем заканадаўства ў галіне дарожнага руху і гарантавання яго бяспекі, рэгуляванне дарожнага руху;

забяспечвае бяспеку ўзятых пад абарону асоб па падставах і ў парадку, вызначаных законам;

прымае меры для прадухілення і супрацьдзеяння хатняму гвалту або гвалту па гендарнай прыкмеце;

ажыццяўляе кантроль за выкананнем фізічнымі і юрыдычнымі асобамі спецыяльных правілаў і парадку абароту зброі, спецыяльных сродкаў індывідуальнай абароны і актыўнай абароны, боепрыпасаў, выбуховых рэчываў і матэрыялаў, іншых

прадметаў, матэрыялаў і рэчываў, на якія распаўсюджваецца дазвольная сістэма органаў унутраных спраў;

выдае дазволы на ўвоз на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь і вываз за яе межы зброі і боепрыпасаў да яе, на адкрыццё і функцыянаванне стралковых ціраў, стрэльбішчаў, стралкова-паляўнічых стэндаў, зброярска-рамонтных майстэрняў, адбірае ў арганізацый і грамадзян зброю і боепрыпасы да яе пры парушэнні правілаў іх захоўвання і выкарыстання, а таксама ў іншых выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі;

ажыццяўляе кантроль у межах сваёй кампетэнцыі, вызначанай законам, за выкананнем патрабаванняў рэжыму радыяцыйнай бяспекі ў спецыяльна вызначанай зоне радыеактыўнага забруджвання;

садзейнічае забеспячэнню ў адпаведнасці з законам прававога рэжыму ваеннага або надзвычайнага становішча, зоны надзвычайнай экалагічнай сітуацыі ў выпадку іх абвяшчэння на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь або ў асобнай мясцовасці;

забяспечвае ў адпаведнасці з законам грамадскі парадак і ахову зон, у якіх адбыліся або існуе пагроза ўзнікнення пажараў, выбухаў або іншых надзвычайных абставін, якія ўяўляюць небяспеку для жыцця, здароўя людзей або іх маёмасці;

забяспечвае ахову пры перавозцы зброі, боепрыпасаў, выбуховых матэрыялаў, наркатычных, псіхатропных, таксічных або радыеактыўных рэчываў або іншых небяспечных матэрыялаў або рэчываў у адпаведнасці з устаноўленымі законам умовамі;

прымае меры да забеспячэння захаванасці здадзенай ёй безгаспадарнай маёмасці да яе перадачы ў вядзенне ўпаўнаважаных асоб;

правярае выкананне правілаў знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, выконвае рашэнні аб выдварэнні замежных грамадзян з Рэспублікі Беларусь;

ажыццяўляе затрыманне і ўтрыманне ў спецыяльна адведзеных для гэтага памяшканнях іншаземцаў, якія незаконна праніклі, незаконна знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і падлягаюць выдварэнню з яе.

Артыкул 8. Функцыі паліцыі ў сферы супрацьдзеяння злачыннасці і іншым супрацьпраўным замахам

Паліцыя ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе задачамі па супрацьдзеянні злачыннасці і іншым супрацьпраўным замахам:

ажыццяўляе меры па папярэджанні злачынстваў і правапарушэнняў, якія адносяцца да кампетэнцыі паліцыі, у тым ліку:

выяўляе прычыны і ўмовы, якія садзейнічаюць учыненню крымінальных і адміністрацыйных правапарушэнняў, прымае меры па іх устараненні;

супрацоўнічае з дзяржаўнымі арганізацыямі і ўстановамі, органамі мясцовага самакіравання, установамі адукацыі і грамадскімі аб'яднаннямі ў сферы прафілактыкі правапарушэнняў;

вядзе прафілактычныя, крыміналістычныя і аператыўныя ўлікі;

прымае і рэгіструе заявы, паведамленні аб злачынствах, адміністрацыйных правапарушэннях і інфармацыю аб здарэннях, неадкладна рэагуе на іх і вядзе іх улік;

ажыццяўляе дасудовае расследаванне крымінальных злачынстваў у парадку, устаноўленым Крымінальна-працэсуальным кодэксам;

ажыццяўляе аператыўна-вышуковую дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам;

разысквае абвінавачаных, месцазнаходжанне якіх невядома, асоб, якія хаваюцца ад органаў, што вядуць крымінальны працэс, асоб, якія ўхіляюцца ад адбывання пакарання і іншых мер крымінальнай адказнасці, адказчыкаў, даўжнікоў па грамадзянскіх і эканамічных справах, без вестак зніклых і іншых асоб у выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі, праводзіць мерапрыемствы па ўстанаўленні асоб, якія ўчынілі злачынствы, асоб, якія падлягаюць прыцягненню да адміністрацыйнай адказнасці, ідэнтыфікацыі неапазнаных трупаў, устанаўленню асобы грамадзян, якія ў сілу стану здароўя або ўзросту не могуць паведаміць пра сябе звесткі, заблукаўшых або падкінутых непаўналетніх, устанаўленню іх бацькоў, усынавіцеляў, апекуноў або папячыцеляў;

у выпадках, вызначаных законам, ажыццяўляе вядзенне па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях, прымае рашэнне аб прымяненні адміністрацыйных спагнанняў і забяспечвае іх выкананне;

праводзіць затрыманне і дастаўляе ў выпадках і парадку, вызначаных законам, затрыманых асоб, якія падазраюцца ў здзяйсненні злачынства і правапарушэння;

забяспечвае меры абароны сведкаў і іншых удзельнікаў крымінальнага працэсу ў адпаведнасці з заканадаўствам;

выкарыстоўвае навукова-тэхнічныя метады і сродкі пры правядзенні агляду месца ўчынення злачынства і пры даследаванні доказаў, у тым ліку рэчавых, праводзіць сіламі акрэдытаваных уласных лабараторый і спецыялістаў судовыя экспертызы і навукова-тэхнічныя даследаванні, прызначаныя ў адпаведнасці з законам;

забяспечвае функцыянаванне ў адпаведнасці з законам месцаў утрымання правапарушальнікаў, ахову і ўтрыманне затрыманых;

ажыццяўляе кантроль за паводзінамі асоб, якія знаходзяцца пад хатнім арыштам, часова вызваленых пад судовы кантроль або пад залог;

аказвае садзейнічанне судовым выканаўцам у здзяйсненні выканаўчых дзеянняў у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі;

выконвае ў межах кампетэнцыі запыты праваахоўных органаў іншых дзяржаў ці міжнародных арганізацый паліцыі ў адпаведнасці з законам і міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 9. Функцыі паліцыі ў сферы аказання неадкладнай дапамогі

Паліцыя ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе задачамі па аказанні неадкладнай дапамогі асобам, якія знаходзяцца ў бездапаможным фізічным або псіхалагічным стане, пацярпелым ад злачынных дзеянняў, іншых правапарушэнняў, стыхійных бедстваў або іншых падобных фактараў:

аказвае пры неабходнасці першую дапамогу асобам, якія знаходзяцца ў бездапаможным фізічным або псіхічным стане, а таксама асобам, якія пацярпелі ад злачынстваў або правапарушэнняў, рознага роду надзвычайных сітуацый і іншых здарэнняў;

забяспечвае своечасовае апавяшчэнне насельніцтва аб мерах бяспекі, захаванне якіх неабходна для абароны жыцця і здароўя грамадзян і захаванасці маёмасці;

прыцягваецца ў адпаведнасці з заканадаўствам да дзеянняў па выратаванні і эвакуацыі людзей і маёмасці пры аварыях, катастрофах, пажарах, стыхійных бедствах.

ГЛАВА 3. СІСТЭМА ПАЛІЦЫІ

Артыкул 10. Сістэма паліцыі

1. Сістэму паліцыі складаюць:

1.1. Дэпартамент паліцыі;

1.2. тэрытарыяльныя органы паліцыі;

1.3. спецыялізаваныя ўстановы паліцыі;

1.4. іншыя органы і ўстановы, створаныя ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

2. Тэрытарыяльныя органы паліцыі - акруговыя камісарыяты паліцыі, камісарыяты паліцыі грамад, міжтэрытарыяльныя падраздзяленні паліцыі і ўчасткі паліцыі.

3. Спецыялізаваныя ўстановы паліцыі ўключаюць:

3.1. установы падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі супрацоўнікаў паліцыі;

3.2. навукова-даследчыя ўстановы паліцыі;

3.3. установы і падраздзяленні забеспячэння.

4. У складзе паліцыі функцыянуюць:

4.1. крымінальная паліцыя;

4.2. патрульная паліцыя;

4.3. падраздзяленні дасудовага расследавання;

4.4. паліцыя аховы;

4.5. паліцыя асаблівага прызначэння.

5. Гранічная штатная колькасць паліцыі, Палажэнне аб Дэпартаменце паліцыі, Палажэнне аб праходжанні службы ў паліцыі зацвярджаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь.

6. Дэпартамент, тэрытарыяльныя органы паліцыі, спецыялізаваныя ўстановы паліцыі, а таксама іншыя органы і ўстановы сістэмы паліцыі (далей, калі не пазначана іншае - органы сістэмы паліцыі), з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі, маюць пячатку з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і сваім найменнем.

Артыкул 11. Асноўныя паўнамоцтвы Міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь у адносінах да паліцыі

Міністр унутраных спраў Рэспублікі Беларусь (далей - Міністр унутраных спраў):

забяспечвае фарміраванне дзяржаўнай палітыкі ў сферы забеспячэння грамадскай бяспекі і правапарадку, аховы правоў і свабод чалавека, інтарэсаў грамадства і дзяржавы, супрацьдзеяння злачыннасці і кантралюе яе рэалізацыю паліцыяй;

забяспечвае прававое рэгуляванне дзейнасці паліцыі, узгадняе і прадстаўляе на разгляд Урада Рэспублікі Беларусь праекты законаў, нарматыўных прававых актаў Урада Рэспублікі Беларусь па пытаннях дзейнасці паліцыі;

зацвярджае структуру і штатны расклад органаў сістэмы паліцыі;

стварае, ліквідуе, рэарганізуе органы сістэмы паліцыі, зацвярджае іх палажэнні (статуты), ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы па кіраванні аб'ектамі права дзяржаўнай уласнасці, якія адносяцца да сферы кіравання паліцыі;

забяспечвае ўзаемадзеянне і каардынацыю дзейнасці органаў сістэмы паліцыі з іншымі органамі і ўстановамі, падпарадкаванымі Міністэрству ўнутраных спраў;

забяспечвае вядзенне і выкарыстанне баз дадзеных, вызначае парадак абмену інфармацыяй паміж Міністэрствам унутраных спраў, паліцыяй, іншымі дзяржаўнымі органамі і ўстановамі;

выконвае іншыя абавязкі ў адпаведнасці з гэтым Законам і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 12. Дэпартамент паліцыі Міністэрства ўнутраных спраў

1. Дэпартамент - орган дзяржаўнага кіравання, які ўзначальвае сістэму паліцыі і ажыццяўляе ў межах сваёй кампетэнцыі рэгуляванне і кіраванне ў сферы супрацьдзеяння злачыннасці і іншым супрацьпраўным замахам, аховы правапарадку і забеспячэння грамадскай бяспекі.

2. Дэпартамент:

2.1. забяспечвае выкананне задач паліцыі;

2.2. ажыццяўляе кантроль і каардынуе дзейнасць органаў сістэмы паліцыі;

2.3. фарміруе агульную стратэгію дзейнасці і кадравую палітыку органаў сістэмы паліцыі;

2.4. забяспечвае рэалізацыю дзяржаўных праграм у органах сістэмы паліцыі;

2.5. арганізуе выкананне рашэнняў дырэктара Дэпартамента, а таксама кантроль за імі.

3. Непасрэднае кіраўніцтва органамі сістэмы паліцыі ажыццяўляе дырэктар Дэпартамента.

4. Дырэктар Дэпартамента прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады Урадам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Міністра ўнутраных спраў.

5. Дырэктар Дэпартамента мае першага намесніка і намеснікаў.

6. Першы намеснік і намеснікі дырэктара Дэпартамента прызначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасады Міністрам унутраных спраў па прадстаўленні дырэктара Дэпартамента.

7. Дырэктарам і намеснікамі дырэктара Дэпартамента можа быць прызначаны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які:

7.1. адпавядае агульным умовам паступлення на службу ў паліцыю;

7.2. мае вышэйшую юрыдычную адукацыю;

7.3. мае стаж працы ў галіне права не менш за сем гадоў;

7.4. мае досвед працы на кіруючых пасадах не менш за пяць гадоў.

Артыкул 13. Асноўныя паўнамоцтвы дырэктара Дэпартамента

Дырэктар Дэпартамента:

узначальвае паліцыю і ажыццяўляе кіраўніцтва яе дзейнасцю, забяспечвае выкананне ўскладзеных на яе задач;

у межах кампетэнцыі арганізуе і кантралюе выкананне паліцыяй палажэнняў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, міжнародных дамоваў, гэтага Закона і іншых заканадаўчых актаў, якія адносяцца да сферы дзейнасці паліцыі;

уносіць на разгляд Міністра ўнутраных спраў прапановы па забеспячэнні фарміравання дзяржаўнай палітыкі ў сферы забеспячэння грамадскай бяспекі і правапарадку, аховы правоў і свабод чалавека, супрацьдзеяння злачыннасці і іншым супрацьпраўным замахам;

прадстаўляе ва ўстаноўленым парадку паліцыю Рэспублікі Беларусь ва ўзаемаадносінах з іншымі дзяржаўнымі органамі, органамі мясцовага самакіравання, іншымі арганізацыямі ў Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі;

дае справаздачу перад Міністрам унутраных спраў аб выкананні ўскладзеных на паліцыю задач;

размяркоўвае абавязкі паміж сваімі намеснікамі;

выдае загады і распараджэнні ў межах сваіх паўнамоцтваў;

у межах паўнамоцтваў дае даручэнні, абавязковыя для выканання супрацоўнікамі і працаўнікамі паліцыі;

зацвярджае палажэнні аб структурных падраздзяленнях Дэпартамента;

прымае ва ўстаноўленым парадку на службу і вызваляе са службы, прызначае і вызваляе ад пасад супрацоўнікаў і працаўнікоў Дэпартамента;

прымае ва ўстаноўленым парадку рашэнні аб заахвочванні і прыцягненні да дысцыплінарнай адказнасці;

уносіць ва ўстаноўленым парадку прадстаўленні аб узнагароджанні супрацоўнікаў і працаўнікоў Дэпартамента дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь;

прысвойвае ва ўстаноўленым парадку спецыяльныя званні паліцыі;

прысвойвае класы дзяржаўных служачых у адпаведнасці з заканадаўствам аб дзяржаўнай службе;

уносіць Міністру ўнутраных спраў прапановы аб утварэнні, рэарганізацыі і ліквідацыі органаў сістэмы паліцыі;

забяспечвае выкананне ўстаноўленага парадку абмену інфармацыяй паміж Міністэрствам унутраных спраў і паліцыяй;

прымае ва ўстаноўленым парадку рашэнне аб размеркаванні бюджэтных сродкаў, распарадчыкам якіх з'яўляецца паліцыя;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўствам.

Артыкул 14. Тэрытарыяльныя органы паліцыі

1. Тэрытарыяльныя органы паліцыі ажыццяўляюць сваю дзейнасць, як правіла, на тэрыторыі адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі на падставе палажэнняў аб іх арганізацыі і функцыянаванні, зацверджаных дырэктарам Дэпартамента.

2. Для тэрытарыяльных органаў паліцыі ўсталёўваецца двухузроўневая сістэма:

2.1. базавы ўзровень - камісарыяты паліцыі грамад і ўчасткі паліцыі;

2.2. рэгіянальны ўзровень - паліцэйскія акругі.

3. Камісарыяты паліцыі ствараюцца ў кожнай грамадзе. Кіраўніцтва камісарыятамі паліцыі грамад ажыццяўляюць камісары паліцыі. У населеных пунктах, якія не з'яўляюцца цэнтрамі грамад, пры неабходнасці ствараюцца ўчасткі паліцыі, падпарадкаваныя адпаведнаму камісарыяту паліцыі.

4. Паліцэйскія акругі ствараюцца Урадам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Міністра ўнутраных спраў. Кіраўніцтва паліцэйскімі акругамі ажыццяўляюць акруговыя камісарыяты паліцыі на чале з акруговымі камісарамі паліцыі.

5. Акруговыя камісары паліцыі і іх намеснікі прызначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасады Міністрам унутраных спраў па прадстаўленні дырэктара Дэпартамента. Камісары паліцыі грамад і іх намеснікі прызначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасады дырэктарам Дэпартамента па прадстаўленні акруговых камісараў паліцыі.

6. Кіраўнікі структурных падраздзяленняў тэрытарыяльных органаў паліцыі і іх намеснікі, кіраўнікі ўчасткаў паліцыі і іх намеснікі прызначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасады адпаведнымі камісарамі паліцыі.

7. Кіраўніком, намеснікам кіраўніка тэрытарыяльнага органа паліцыі можа быць прызначаны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які:

7.1. адпавядае агульным умовам паступлення на службу ў паліцыю;

7.2. мае вышэйшую юрыдычную адукацыю;

7.3. мае стаж працы ў праваахоўных органах не менш за пяць гадоў.

8. Штатны расклад і каштарыс расходаў тэрытарыяльных органаў паліцыі зацвярджаецца адпаведным камісарам паліцыі.

Артыкул 15. Спецыялізаваныя падраздзяленні паліцыі

1. Для мэтаў выканання спецыфічных функцый паліцыі Міністрам унутраных спраў па прапанове дырэктара Дэпартамента засноўваюцца спецыялізаваныя падраздзяленні паліцыі.

2. Спецыялізаваныя падраздзяленні маюць агульную тэрытарыяльную кампетэнцыю, засноўваюцца ў адпаведнасці са спецыфікай канкрэтных напрамкаў дзейнасці і падпарадкоўваюцца дырэктару Дэпартамента.

3. Структура і палажэнні аб дзейнасці спецыялізаваных падраздзяленняў зацвярджаюцца Міністэрствам унутраных спраў.

Артыкул 16. Крымінальная паліцыя

1. Крымінальная паліцыя ажыццяўляе прафілактыку, выяўленне, спыненне злачынстваў, устанаўленне асоб, якія іх учынілі, вышук абвінавачаных, месцазнаходжанне якіх невядома, асоб, якія хаваюцца ад органаў, што вядуць крымінальны працэс, асоб, якія ўхіляюцца ад адбывання пакарання і іншых мер крымінальнай адказнасці, без вестак зніклых і іншых асоб у выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі, ідэнтыфікацыю неапазнаных трупаў.

2. У склад крымінальнай паліцыі ўваходзяць падраздзяленні крымінальнага вышуку, па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі, па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі, па супрацьдзеянні кіберзлачыннасці, экспертна-крыміналістычныя, а таксама іншыя падраздзяленні, неабходныя для ажыццяўлення дзейнасці крымінальнай паліцыі.

3. Крымінальная паліцыя ўваходзіць у структуру Дэпартамента, тэрытарыяльных органаў паліцыі рэгіянальнага і базавага ўзроўняў. Па рашэнні Міністра ўнутраных спраў могуць ствараццa таксама міжтэрытарыяльныя падраздзяленні крымінальнай паліцыі.

4. Кіраўнікі крымінальнай паліцыі прызначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасады ў парадку, які вызначаецца дырэктарам Дэпартамента.

Артыкул 17. Патрульная паліцыя

1. Патрульная паліцыя ажыццяўляе:

1.1. забеспячэнне асабістай і маёмаснай бяспекі грамадзян;

1.2. забеспячэнне бяспекі дарожнага руху;

1.3. ахову грамадскага парадку і забеспячэнне грамадскай бяспекі;

1.4. прафілактыку, выяўленне, спыненне злачынстваў і адміністрацыйных правапарушэнняў;

1.5. удзел у межах кампетэнцыі ва ўстанаўленні асоб, якія ўчынілі злачынствы, ажыццяўленні вышуку абвінавачаных, месцазнаходжанне якіх невядома, а таксама іншых асоб у выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі;

1.6. устанаўленне асоб, якія падлягаюць прыцягненню да адміністрацыйнай адказнасці, у адпаведнасці з кампетэнцыяй паліцыі;

1.7. забеспячэнне ўтрымання асоб у ізалятарах часовага ўтрымання паліцыі.

2. У склад патрульнай паліцыі ўваходзяць аператыўна-дзяжурныя службы, служба ўчастковых інспектараў паліцыі, патрульныя падраздзяленні паліцыі, падраздзяленні, прызначаныя для ўтрымання асоб, якія ўчынілі злачынствы, адміністрацыйныя правапарушэнні, а таксама іншыя падраздзяленні, неабходныя для ажыццяўлення дзейнасці патрульнай паліцыі.

3. Патрульная паліцыя ўваходзіць у структуру Дэпартамента, тэрытарыяльных органаў паліцыі рэгіянальнага і базавага ўзроўняў. Па рашэнні Міністра ўнутраных спраў могуць ствараццa таксама міжтэрытарыяльныя падраздзяленні патрульнай паліцыі.

4. Кіраўнікі патрульнай паліцыі прызначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасады ў парадку, які вызначаецца дырэктарам Дэпартамента.

Артыкул 18. Органы дасудовага расследавання

1. Органы (падраздзяленні) дасудовага расследавання ажыццяўляюць:

1.1. праверку заяў і паведамленняў аб злачынствах;

1.2. папярэдняе следства па крымінальных справах.

2. Органы (падраздзяленні) дасудовага расследавання ўваходзяць у структуру Дэпартамента, тэрытарыяльных органаў паліцыі рэгіянальнага і базавага ўзроўняў. Па рашэнні Міністра ўнутраных спраў могуць ствараццa таксама міжтэрытарыяльныя падраздзяленні дасудовага расследавання.

3. Кіраўнікі органаў (падраздзяленняў) дасудовага расследавання прызначаюцца на пасаду і вызваляюцца ад пасады ў парадку, які вызначаецца дырэктарам Дэпартамента.

Артыкул 19. Паліцыя аховы

1. Паліцыя аховы ажыццяўляе ахову грамадскага парадку на ахоўных аб'ектах, у зонах пастоў і маршрутаў патрулявання.

2. У функцыі паліцыі аховы ўваходзяць:

2.1. ахова вышэйшых дзяржаўных службовых асоб;

2.2. ахова дыпламатычных прадстаўніцтваў;

2.3. ахова важных і асабліва важных дзяржаўных аб'ектаў;

2.4. суправаджэнне асабліва важных і асабліва небяспечных грузаў.

3. Арганізацыйная структура, формы, метады і напрамкі дзейнасці паліцыі аховы вызначаюцца Міністрам унутраных спраў.

Артыкул 20. Паліцыя асаблівага прызначэння

1. Паліцыя асаблівага прызначэння - падраздзяленні паліцыі, прызначаныя для правядзення спецыяльных мерапрыемстваў і супрацьдзеяння тэрарызму.

2. Падраздзяленні паліцыі асаблівага прызначэння ствараюцца рашэннем Міністра ўнутраных спраў па прапанове дырэктара Дэпартамента.

3. Арганізацыйная структура, формы, метады і напрамкі дзейнасці паліцыі асаблівага прызначэння вызначаюцца дырэктарам Дэпартамента.

ГЛАВА 4. ПРАВАВЫ СТАТУС СУПРАЦОЎНІКА ПАЛІЦЫІ

Артыкул 21. Паўнамоцтвы супрацоўніка паліцыі

1. Супрацоўнік паліцыі пры ажыццяўленні задач паліцыі мае права патрабаваць ад непасрэдна не падпарадкаваных яму асоб выканання яго законных патрабаванняў, а ў выпадку іх невыканання або супраціву прымяніць меры прымусу.

2. Дзеянні супрацоўнікаў паліцыі, якімі часова абмяжоўваюцца правы фізічных асоб, суправаджаюцца словамі: "Імем закона". Кожная асоба ў такім выпадку абавязана спыніць актыўныя дзеянні, беспярэчна падпарадкавацца патрабаванням супрацоўніка паліцыі і выканаць яго законныя патрабаванні, звязаныя з выкананнем службовых абавязкаў.

3. Законныя патрабаванні супрацоўніка паліцыі з'яўляюцца абавязковымі для ўсіх фізічных і юрыдычных асоб. Невыкананне гэтых патрабаванняў цягне адказнасць, устаноўленую заканадаўствам.

Артыкул 22. Асноўныя правы супрацоўніка паліцыі

1. Супрацоўнік паліцыі для забеспячэння выканання ўскладзеных на яго задач мае права:

1.1. патрабаваць ад грамадзян захавання правапарадку;

1.2. пры наяўнасці абгрунтаванага падазрэння на тое, што ўчынена злачыннае дзеянне або іншы супрацьпраўны замах, праводзіць праверку дакументаў звязанай з гэтым асобы, агляд транспартнага сродку, грузаў і прымаць рашэнне часовым іх вылучэнні;

1.3. уваходзіць бесперашкодна, пры неабходнасці з пашкоджаннем замыкальных прылад і іншых прадметаў, у любы час сутак у жылыя памяшканні і іншыя законныя ўладанні грамадзян, памяшканні і іншыя аб'екты арганізацый і аглядаць іх пры перасследзе падазраваных (абвінавачаных) у здзяйсненні злачынстваў або пры наяўнасці дастатковых падстаў меркаваць, што там учыняецца або ўчынена злачынства або

знаходзяцца падазроны (абвінавачаны), які схаваўся ад органа, што вядзе крымінальны працэс, асоба, якая ўхіляецца ад адбывання пакарання і іншых мер крымінальнай адказнасці, а таксама бесперашкодна ўваходзіць у жылыя памяшканні і іншыя законныя ўладанні асоб, якія знаходзяцца пад прэвентыўным наглядам праводзіць асабісты дагляд асоб, затрыманых на падставе і ў парадку, устаноўленых заканадаўчымі актамі, агляд рэчаў, якія пры іх знаходзяцца, транспартных сродкаў;

1.4. ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку затрымліваць і дастаўляць парушальнікаў правапарадку ў службовыя памяшканні паліцыі або іншых праваахоўных органаў для ўстанаўлення іх асобы, для асабістага дагляду і агляду наяўных у іх рэчаў, а таксама для складання працэсуальных дакументаў;

1.5. для правядзення працэсуальных дзеянняў выклікаць грамадзян па матэрыялах і крымінальных справах, якія знаходзяцца ў вытворчасці, справах аб адміністрацыйных правапарушэннях;

1.6. выкарыстоўваць у выпадках, якія не церпяць адкладу, транспартныя сродкі, якія належаць арганізацыям або грамадзянам, для выканання неадкладных службовых абавязкаў, звязаных з пераследам асоб, якія ўчынілі злачынствы або падазраваных (абвінавачаных) у іх учыненні, пры прыняцці належных мер па забеспячэнні бяспекі кіроўцы і пасажыраў транспартнага сродку, для дастаўкі ў арганізацыі аховы здароўя асоб, якія маюць патрэбу ў хуткай медыцынскай дапамозе, які належыць арганізацыям або грамадзянам. Расходы, звязаныя з прадастаўленнем транспартнага сродку, сродку сувязі, па патрабаванні іх уласніка (уладальніка) кампенсуюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам;

1.7. часова абмяжоўваць доступ на пэўную тэрыторыю або ў памяшканне, прыпыняць выкананне работ, абмяжоўваць або забараняць рух транспарту ў выпадку ўзнікнення пагрозы правапарадку, асабістай бяспецы грамадзян або дзяржаўнай бяспецы, навакольнаму асяроддзю;

1.8. спыняць транспартныя сродкі і адхіляць ад кіравання імі асоб, якія знаходзяцца ў стане алкагольнага ап'янення або ў стане, выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх аналагаў, таксічных або іншых адурманьваючых рэчываў, а роўна якія не маюць права кіравання транспартнымі сродкамі, забараняць удзел у дарожным руху транспартных сродкаў, калі іх канструкцыя або тэхнічны стан не адпавядаюць патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў, патрабаваць ад адпаведных арганізацый ліквідацыі няспраўнасцяў дарог, прыпыняць або забараняць правядзенне рамонтных і іншых прац на дарозе, калі яны выконваюцца з парушэннем тэхнічных патрабаванняў па забеспячэнні бяспекі дарожнага руху;

1.9. вылучаць маёмасць і прадметы, забароненыя да абароту на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, дакументы, якія маюць прыкметы падробкі, інфармацыйную прадукцыю, якая змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці або прапагандуе такую дзейнасць, і прымаць па іх рашэнні ў адпаведнасці з заканадаўствам; пры парушэнні правіл захоўвання або выкарыстання ва ўстаноўленым прававымі актамі парадку вылучаць у фізічных або юрыдычных асоб агнястрэльную зброю, боепрыпасы, выбуховыя, наркатычныя і іншыя матэрыялы, сродкі або рэчы, для якіх неабходны дазвол;

1.10. часова абмяжоўваць або забараняць рух транспартных сродкаў і пешаходаў па дарогах (іх асобных участках), а таксама доступ грамадзян на асобныя ўчасткі мясцовасці і аб'екты, забараняць грамадзянам ажыццяўленне відэазапісу, фота- і

кіназдымкі, абавязваць іх пакінуць пэўнае месца пры правядзенні працэсуальных дзеянняў;

1.11. ва ўстаноўленым заканадаўчымі актамі парадку патрабаваць і бясплатна атрымліваць з дзяржаўных органаў і ўстаноў, а таксама іншых арганізацый інфармацыю, неабходную для ажыццяўлення задач паліцыі;

1.12. праводзіць асабісты дагляд грамадзян і агляд рэчаў, якія пры іх знаходзяцца, у тым ліку з дапамогай тэхнічных і спецыяльных сродкаў, на ахоўных аб'ектах, на ўваходах у будынкі аэрапортаў, чыгуначных вакзалаў, на аб'ектах метрапалітэна і ў іншых месцах, вызначаных заканадаўчымі актамі;

1.13. патрабаваць ад грамадзян захавання прапускнога і ўнутрыаб'ектавага рэжымаў, усталяваных на ахоўных аб'ектах, прымаць меры па пошуку і затрыманні на тэрыторыі ахоўных аб'ектаў асоб, якія незаконна праніклі на ахоўныя аб'екты, правяраць стан усталяваных на ахоўных аб'ектах інжынерна-тэхнічных сродкаў абароны, сродкаў і сістэм аховы;

1.14. у мэтах забеспячэння ажыццяўлення задач паліцыі з захаваннем гарантаванай законамі недатыкальнасці прыватнага жыцця асобы, фатаграфаваць, рабіць гуказапіс ці відэаздымку;

1.15. ажыццяўляць ва ўсталяваным парадку фатаграфаванне, кіназдымку, гука- і відэазапіс пры выкананні службовых абавязкаў, ажыццяўляць захоўванне атрыманай інфармацыі з захаваннем патрабаванняў заканадаўства;

1.16. захоўваць, насіць, прымяняць і выкарыстоўваць зброю, прымяняць фізічную сілу, спецыяльныя сродкі, спецыяльную тэхніку ў выпадках і парадку, прадугледжаных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі.

2. Супрацоўніку паліцыі прадастаўляюцца таксама іншыя правы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 23. Асноўныя абавязкі супрацоўніка паліцыі

1. Супрацоўнік паліцыі абавязаны:

1.1. паважаць і абараняць годнасць чалавека, забяспечваць і ахоўваць яго правы і свабоды;

1.2. выконваць палажэнні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і іншых нарматыўных прававых актаў, якія рэгламентуюць дзейнасць паліцыі, а таксама Прысягі паліцэйскага;

1.3. прафесійна выконваць свае службовыя абавязкі ў адпаведнасці з патрабаваннямі нарматыўных прававых актаў, пасадавых інструкцый, загадаў кіраўніцтва;

1.4. прымаць меры па неадкладным аказанні медыцынскай і іншай неабходнай дапамогі асобам, якія пацярпелі ад злачынстваў, іншых супрацьпраўных замахаў і няшчасных выпадкаў, асобам, якія знаходзяцца ў бездапаможным або небяспечным для жыцця або здароўя стане;

1.5. забяспечваць захаванне правоў і законных інтарэсаў затрыманай асобы або асобы, дастаўленай у орган паліцыі;

1.6. прымаць магчымыя меры па ахове маёмасці ў выпадках стыхійных бедстваў, катастроф, аварый і іншых надзвычайных сітуацый;

1.7. забяспечваць захаванасць інфармацыі з абмежаваным доступам, якая стала яму вядома ў сувязі з выкананнем службовых абавязкаў;

1.8. інфармаваць непасрэднага кіраўніка аб абставінах, якія выключаюць яго далейшую службу ў паліцыі або знаходжанне на займаемай пасадзе.

2. Пры зносінах з грамадзянамі супрацоўнік паліцыі абавязаны назваць сваё прозвішча, пасаду, спецыяльнае званне і прад'явіць па іх патрабаванні службовае пасведчанне, не выпускаючы яго з рук, даўшы магчымасць азнаёміцца з прадстаўленай у ім інфармацыяй.

3. Супрацоўнік паліцыі ў выпадку звароту да яго грамадзян з заявай або паведамленнем аб падзеях, якія пагражаюць асабістай або грамадскай бяспецы, або ў выпадку непасрэднага выяўлення такіх незалежна ад займаемай пасады, месца знаходжання і часу сутак, на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь абавязаны:

3.1. прыняць магчымыя меры па спыненні злачынства, іншага супрацьпраўнага замаху, выратаванні грамадзян, аказанні ў выпадку патрэбы неабходнай дапамогі, устанаўленні і затрыманні асоб, якія ўчынілі злачынства, іншае супрацьпраўнае замах, выяўленні відавочцаў злачынства, іншы супрацьпраўны замах, ахове месца здарэння;

3.2. паведаміць пра гэта ў найбліжэйшы тэрытарыяльны орган паліцыі.

Патрабаванні гэтага пункта (за выключэннем патрабавання паведаміць аб гэтым у тэрытарыяльны орган паліцыі) не распаўсюджваюцца на супрацоўнікаў паліцыі пры выкананні імі негалосных аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў.

4. Супрацоўнік паліцыі ва ўсіх выпадках абмежавання правоў і свабод грамадзяніна абавязаны растлумачыць яму падставы для такога абмежавання, а таксама прававыя наступствы, якія ўзнікаюць у сувязі з гэтым.

5. Супрацоўнік паліцыі абавязаны выконваць і іншыя абавязкі, ускладзеныя на яго заканадаўчымі актамі.

Артыкул 24. Адказнасць супрацоўніка паліцыі

1. Службовая асоба паліцыі нясе асабістую адказнасць за свае дзеянні і рашэнні, а таксама іх наступствы.

2. У выпадку ўчынення супрацьпраўных дзеянняў супрацоўнік паліцыі нясе крымінальную, адміністрацыйную, грамадзянска-прававую і дысцыплінарную адказнасць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

3. Выкананне загадзя незаконнага загада або ўказання не вызваляе супрацоўніка паліцыі ад адказнасці.

4. Урон, нанесены фізічнай або юрыдычнай асобе, незаконным дзеяннем супрацоўніка паліцыі кампенсуецца дзяржавай ва ўсталяваным заканадаўчымі актамі парадку.

5. Супрацоўнік паліцыі, які дзейнічае ў адпаведнасці з паўнамоцтвамі, ускладзенымі на яго гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства, не нясе адказнасці за прычыненую шкоду, калі яго дзеянні адпавядаюць паўнамоцтвам, прадастаўленым яму законамі і іншымі прававымі актамі.

6. Падставы і парадак прыцягнення супрацоўніка паліцыі да дысцыплінарнай адказнасці, а таксама прымяненне да супрацоўніка паліцыі заахвочванняў вызначаюцца Дысцыплінарным статутам паліцыі Рэспублікі Беларусь, які зацвярджаецца законам.

ГЛАВА 5. ПАЛІЦЭЙСКІЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ

Артыкул 25. Віды паліцэйскіх мерапрыемстваў

1. Паліцыя для аховы правоў і свабод чалавека, прадухілення пагроз грамадскай бяспецы або спынення іх парушэння прымяняе ў межах сваёй кампетэнцыі прэвентыўныя меры і меры прымусу, вызначаныя гэтым Законам.

2. Паліцэйскія мерапрыемствы прымяняюцца выключна для выканання задач паліцыі. Абраны від паліцэйскага мерапрыемства павінен быць законным, неабходным, прапарцыйным і эфектыўным.

3. Паліцэйскае мерапрыемства спыняецца, калі дасягнута мэта яго прымянення, калі немагчымасць дасягнення мэты мерапрыемства відавочная або калі няма неабходнасці ў далейшым яго прымяненні.

Артыкул 26. Прэвентыўныя меры

1. Паліцыя ў мэтах прадухілення пагрозы грамадскай бяспецы і правапарадку або для спынення іх парушэння прымяняе ў межах сваёй кампетэнцыі наступныя прэвентыўныя меры:

1.1. праверка дакументаў;

1.2. апытанне асобы;

1.3. ідэнтыфікацыя асобы;

1.4. павярхоўная праверка і агляд;

1.5. асабісты дагляд асобы;

1.6. спыненне і агляд транспартнага сродку;

1.7. прафілактычная гутарка;

1.8. афіцыйнае папярэджанне;

1.9. пастаноўка на прафілактычны ўлік;

1.10. ахоўнае прадпісанне;

1.11. патрабаванне пакінуць вызначанае месца і/ці абмежаваць доступ да вызначанай тэрыторыі;

1.12. абмежаванне перамяшчэння асобы, транспартнага сродку або фактычнага валодання маёмасцю;

1.13. пранікненне ў жыллё або іншае законнае валоданне асобы;

1.14. праверка захавання патрабаванняў, устаноўленых для абароту зброі;

1.15. прымяненне тэхнічных сродкаў фота-, аўдыё- і відэафіксацыі;

1.16. праверка захавання абмежаванняў, усталяваных законам у адносінах да пэўных катэгорый асоб;

1.17. іншыя меры ў адпаведнасці з заканадаўствам.

2. Пры правядзенні прэвентыўных мер паліцыя абавязана паведаміць асобе аб прычынах іх прымянення, а таксама давесці да яе звесткі нарматыўныя прававыя акты, на падставе якіх прымяняюцца такія меры.

3. Парадак і ўмовы прымянення прэвентыўных мер вызначаюцца працэсуальным заканадаўствам і іншымі актамі заканадаўства.

Артыкул 27. Меры прымусу і ўмовы іх прымянення

1. Супрацоўнік паліцыі пры выкананні задач паліцыі з улікам наяўнай абстаноўкі, характару правапарушэння і асобы правапарушальніка мае права прымяняць наступныя меры прымусу:

1.1. фізічную сілу;

1.2. спецыяльныя сродкі;

1.3. спецыяльную тэхніку;

1.4. агнястрэльную зброю.

2. Від меры прымусу і межы яе выкарыстання самастойна выбіраюцца супрацоўнікам паліцыі з улікам канкрэтнай сітуацыі, характару правапарушэння і індывідуальных асаблівасцей парушальніка. Пры выкарыстанні прымусовых мер супрацоўнікі паліцыі абавязаны імкнуцца пазбягаць наступлення цяжкіх наступстваў.

3. Прымяненню прымусовых мер павінна папярэднічаць выразна выяўленае і відавочнае для асобы, супраць якой яны могуць быць прыменены, папярэджанне аб намеры іх прымяніць з прадастаўленнем дастатковага часу для выканання законных патрабаванняў супрацоўніка паліцыі, за выключэннем выпадкаў, калі прамаруджванне ў іх ужыванні створыць непасрэдную небяспеку для жыцця супрацоўніка паліцыі ці іншых грамадзян або можа пацягнуць іншыя цяжкія наступствы.

4. Меры прымусу, якія могуць пацягнуць за сабой цялесныя пашкоджанні або смерць, прымяняюцца толькі пасля вычарпання іншых сродкаў пераканання.

5. Пры прымяненні прымусовых мер супрацоўнік паліцыі абавязаны ў выпадку неабходнасці прыняць дзеянні па аказанні неадкладнай медыцынскай дапамогі.

6. Аб кожным выпадку прымянення фізічнай сілы, спецыяльных сродкаў, спецыяльнай тэхнікі, прымянення або выкарыстання зброі супрацоўнік паліцыі абавязаны неадкладна далажыць свайму непасрэднаму кіраўніку. Аб раненні або смерці грамадзяніна з прычыны прымянення фізічнай сілы, спецыяльных сродкаў, спецыяльнай тэхнікі, прымянення або выкарыстання зброі супрацоўнік паліцыі абавязаны неадкладна паведаміць у бліжэйшы тэрытарыяльны орган паліцыі, службовыя асобы якога неадкладна паведамляюць пра гэта адпаведнаму пракурору.

7. Супрацоўнік паліцыі, які прымяніў меры прымусу з выкананнем патрабаванняў гэтага Закона, вызваляецца ад адказнасці за прычыненую шкоду.

8. Супрацоўнікі паліцыі павінны праходзіць спецыяльную падрыхтоўку і перыядычную праверку здольнасці дзейнічаць у сітуацыях, звязаных з прымяненнем прымусовых мер.

9. Ужыванне мер прымусу з парушэннем патрабаванняў заканадаўства прыводзіць да адказнасці, устаноўленай заканадаўчымі актамі.

Артыкул 28. Прымяненне фізічнай сілы

1. Супрацоўнік паліцыі мае права прымяніць фізічную сілу, у тым ліку баявыя прыёмы барацьбы і падручныя сродкі, калі негвалтоўныя метады аказаліся неэфектыўнымі ў выпадках:

1.1. самаабароны, абароны іншай асобы ад злачыннага замаху;

1.2. затрыманні асобы, якая ўчыніла правапарушэнне, якая актыўнымі дзеяннямі імкнецца пазбегнуць затрымання;

1.3. замаху на аб'ект, які ахоўваецца паліцыяй, транспартны сродак, агнястрэльную зброю, сродкі спецыяльнай сувязі або іншую маёмасць паліцыі;

1.4. масавых беспарадкаў або групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак.

2. Забараняецца прымяненне баявых прыёмаў барацьбы ў адносінах да жанчын з бачнымі прыкметамі цяжарнасці, асоб з відавочнымі прыкметамі інваліднасці, непаўнагадовых, калі іх узрост відавочны або вядомы, за выключэннем выпадкаў здзяйснення ўказанымі асобамі ўзброенага або групавога нападу або іншых дзеянняў, якія пагражаюць жыццю або здароўю грамадзян або супрацоўніка паліцыі.

Артыкул 29. Прымяненне спецыяльных сродкаў

1. Супрацоўнік паліцыі можа прымяняць кайданкі і іншыя сродкі абмежавання рухомасці, гумовыя і пластыкавыя палкі, сродкі звязвання, спецыяльныя хімічныя і маркіровачныя рэчывы, святлогукавыя прылады адцягваючага ўздзеяння, прылады для ўскрыцця памяшканняў, электрашокавыя прылады кантактнага і кантактна-дыстанцыйнага дзеяння, прылады для адстрэлу патронаў з гумовымі або аналагічнымі кідальнымі снарадамі несмяротнага дзеяння, прылады для прымусовага спынення транспартных сродкаў і іншыя спецыяльныя сродкі, у тым ліку службовых жывёл, у выпадку:

1.1. затрыманні асоб, якія падазраюцца ва ўчыненні злачынства, і аказваюць актыўнае супраціўленне супрацоўнікам паліцыі;

1.2. спынення спроб уцёкаў затрыманых асоб;

1.3. спынення непадпарадкавання або супраціўлення законным патрабаванням супрацоўнікаў паліцыі;

1.4. адбіцця нападу на супрацоўнікаў паліцыі і іншых грамадзян;

1.5. вызвалення закладнікаў;

1.6. адбіцця нападу на аб'ект, які ахоўваецца паліцыяй, і (або) транспартныя сродкі, а таксама для вызвалення захопленых аб'ектаў і (або) транспартных сродкаў незалежна ад іх прыналежнасці;

1.7. затрыманні і дастаўленні ў органы паліцыі падазраваных (абвінавачаных) у здзяйсненні злачынстваў, асоб, у дачыненні да якіх вядзецца адміністрацыйны працэс, калі яны аказваюць непадпарадкаванне або супраціўленне, а таксама канваіраванне і ўтрыманне асоб, падвергнутых адміністрацыйнаму арышту, дэпартацыі або высылцы, асоб, затрыманых па непасрэдна ўзніклым падазрэнні ў здзяйсненні злачынства, асоб, зняволеных пад варту, калі яны аказваюць непадпарадкаванне або супраціў або маюцца падставы меркаваць, што яны могуць здзейсніць уцёкі або прычыніць шкоду навакольным або сабе;

1.8. спынення масавых беспарадкаў і групавых парушэнняў грамадскага парадку або дзеянняў, накіраваных на пашкоджанне і (або) знішчэнне маёмасці;

1.9. спынення транспартнага сродку, вадзіцель якога не падпарадкоўваецца загадзя відавочным для яго законным неаднаразовым патрабаванням супрацоўніка паліцыі аб спыненні транспартнага сродку;

1.10. абясшкоджвання жывёлы, якая пагражае жыццю або здароўю супрацоўнікаў паліцыі або іншых асоб.

2. Забараняецца прымяненне спецыяльных сродкаў у адносінах да жанчын з бачнымі прыкметамі цяжарнасці, асоб з відавочнымі прыкметамі інваліднасці, непаўнагадовых, калі іх узрост відавочны або вядомы, за выключэннем выпадкаў

здзяйснення ўказанымі асобамі ўзброенага або групавога нападу або іншых дзеянняў, якія пагражаюць жыццю або здароўю грамадзян або супрацоўніка паліцыі.

3. Правілы захоўвання, нашэння і прымянення спецыяльных сродкаў вызначаюцца Міністрам унутраных спраў.

Артыкул 30. Прымяненне спецыяльнай тэхнікі

1. Супрацоўнік паліцыі можа прымяняць вадамёты, бронемашыны і іншыя спецыяльныя транспартныя сродкі, у выпадку:

1.1. затрымання асоб, якія падазраюцца ва ўчыненні злачынства, і аказваюць узброенае супраціўленне;

1.2. групавога парушэння грамадскага парадку або масавых беспарадкаў;

1.3. адбіцця групавога нападу, які пагражае жыццю і здароўю грамадзян;

1.4. вызвалення закладнікаў;

1.5. адбіцця нападу на аб'ект, які ахоўваецца паліцыяй, і (або) транспартныя сродкі, а таксама для вызвалення захопленых аб'ектаў і (або) транспартных сродкаў незалежна ад іх прыналежнасці;

1.6. прымусовага спынення транспартнага сродку, кіроўца якога не выканаў законныя патрабаванні супрацоўніка паліцыі спыніцца;

1.7. забеспячэння рэжымаў надзвычайнага становішча і ваеннага становішча.

2. Правілы прымянення спецыяльнай тэхнікі вызначаюцца Міністрам унутраных спраў.

Артыкул 31. Абмежаванні пры прымяненні спецыяльных сродкаў і спецыяльнай тэхнікі

1. Супрацоўнікам паліцыі забараняецца:

1.1. выкарыстанне спецыяльных сродкаў пры спыненні незаконных масавых мерапрыемстваў (сходаў, мітынгаў, дэманстрацый, шэсцяў і пікетаванняў) негвалтоўнага характару, якія не парушаюць грамадскі парадак, работу транспарту, сродкаў сувязі і арганізацый.

1.2. нанясенне ўдараў гумовымі або пластыкавымі палкамі па галаве, шыі, ключычнай вобласці, жываце, палавых органах, у вобласць праекцыі сэрца;

1.3. прымяненне кайданкоў і іншых сродкаў абмежавання рухомасці больш за дзве гадзіны бесперапыннага выкарыстання або без паслаблення іх ціску;

1.4. ажыццяўленне прыцэльнай стральбы па грамадзянах спецыяльнымі сродкамі, аснашчанымі рэчывамі слёзатачывага і раздражняльнага дзеяння, а таксама іх паўторнае прымяненне ў межах зоны паражэння ў перыяд дзеяння гэтых рэчываў;

1.5. ужыванне прылад для адстрэлу патронаў, забяспечаных гумовымі ці аналагічнымі кідальнымі снарадамі несмяротнага дзеяння, з парушэннем патрабаванняў, вызначаных тэхнічнымі характарыстыкамі вытворцы;

1.6. прымяненне сродкаў прымусовага спынення транспарту для прымусовага спынення двухколавых механічных транспартных сродкаў, сродкаў персанальнай мабільнасці, транспартных сродкаў, якія ажыццяўляюць пасажырскія перавозкі, а таксама іх прымяненне на ўчастках дарог з абмежаванай бачнасцю, чыгуначных пераездах, мастах, пуцеправодах, эстакадах і тунэлях;

1.7. прымяненне вадамётаў пры тэмпературы паветра ніжэй за пяць градусаў па Цэльсіі;

2. Прымяненне спецыяльнай тэхнікі, а таксама спецыяльных сродкаў у адносінах да нявызначанага кола асоб, ажыццяўляецца па рашэнні адпаведнага камісара паліцыі з наступным паведамленнем пракурору на працягу 24 гадзін.

Артыкул 32. Ужыванне і выкарыстанне агнястрэльнай зброі

1. Супрацоўнік паліцыі ў якасці выключнай меры прымусу можа прымяніць агнястрэльную зброю ў адносінах да асобы:

1.1. якая ўчыняе напад на супрацоўніка паліцыі або іншага грамадзяніна, калі іх жыццё або здароўе падвяргаюцца небяспецы;

1.2. якая ўчыняе напад у складзе групы або напад, спалучаны з прымяненнем зброі або іншых агульнанебяспечных спосабаў, выкарыстаннем транспартных сродкаў, машын або механізмаў, напад на ахоўны паліцыяй аб'ект і (або) транспартныя сродкі, якая здзяйсняе дзеянне, непасрэдна накіраванае на гвалтоўнае завалоданне наяўнымі ў супрацоўніка паліцыі агнястрэльнай зброяй, сродкамі спецыяльнай сувязі або іншай маёмасцю паліцыі;

1.3. якая ўчыняе захоп або ўтрыманне асобы ў якасці закладніка;

1.4. застанутай пры здзяйсненні цяжкага або асоба цяжкага злачынства, якая спрабуе схавацца;

1.5. якая здзяйсняе ўцёкі з-пад варты або канвою;

1.6. якая не падпарадкавалася законнаму патрабаванню супрацоўніка паліцыі неадкладна здаць (пакласці) зброю, выбуховае рэчыва, выбуховае прыстасаванне або іншыя прадметы, прымяненне якіх можа пагражаць жыццю або здароўю супрацоўніка паліцыі або іншых грамадзян;

1.7. якая не падпарадкавалася законнаму патрабаванню супрацоўніка паліцыі аб забароне набліжэння да яго бліжэй названай адлегласці, спробе дастаць што-небудзь з адзення, транспартнага сродку або ручной паклажы, або якая ажыццяўляе іншыя дзеянні, якія могуць пагражаць жыццю або здароўю супрацоўніка паліцыі або іншых грамадзян.

2. Агнястрэльная зброя можа быць прыменена для вызвалення захопленых аб'ектаў і (або) транспартных сродкаў незалежна ад іх прыналежнасці;

3. Ужыванне агнястрэльнай зброі без папярэджання дапускаецца:

3.1. пры спробе асоб, указаных у абзацах восьмым і дзевятым часткі першай гэтага артыкула, наблізіцца да супрацоўніка паліцыі, скараціўшы вызначаную ім адлегласць, дакрануцца да зброі або ўчыніць іншыя дзеянні, якія могуць быць вытлумачаны супрацоўнікам паліцыі як пагроза гвалтоўнага дзеяння, небяспечнага для жыцця або здароўя яго або іншых грамадзян;

3.2. у выпадку ўзброенага супраціўлення або ўзброенага нападу, а таксама ў выпадку раптоўнага нападу з прымяненнем транспартных сродкаў або іншых сродкаў, якія пагражаюць жыццю або здароўю людзей;

3.3. у выпадку спынення спробы завалодання агнястрэльнай зброяй.

4. Супрацоўнік паліцыі мае права на выкарыстанне агнястрэльнай зброі для:

4.1. падачы сігналу трывогі ці выкліку дапамогі;

4.2. абясшкоджвання жывёлы, якая непасрэдна пагражае жыццю або здароўю грамадзян;

4.3. для спынення транспартнага сродку шляхам яго пашкоджання, калі кіроўца сваімі дзеяннямі стварае пагрозу жыццю або здароўю грамадзян і або супрацоўніку паліцыі або ёсць дакладныя дадзеныя аб тым, што транспартным сродкам кіруе асоба, якая ўчыніла цяжкае або асабліва цяжкае злачынства.

5. Супрацоўнік паліцыі мае права прывесці зброю ў гатоўнасць да стральбы, калі лічыць, што ў гэтым становішчы не выключана магчымасць яго прымянення або выкарыстання.

6. Забараняецца прымяняць або выкарыстоўваць зброю:

6.1. пры значнай колькасці людзей, калі ад гэтага могуць пацярпець староннія асобы;

6.2. у напрамку складоў (сховішчаў), якія змяшчаюць вогненебяспечныя, выбуханебяспечныя, а таксама моцнадзейныя атрутныя рэчывы, і сродкаў транспарціроўкі гэтых рэчываў, акрамя выпадкаў неабходнасці адбіцця нападу або крайняй неабходнасці;

6.3. у адносінах да жанчын, асоб з відавочнымі прыкметамі інваліднасці, непаўналетніх, калі іх узрост відавочны або вядомы, за выключэннем выпадкаў учынення названымі асобамі ўзброенага або групавога нападу або іншых дзеянняў, якія пагражаюць жыццю або здароўю грамадзян.

7. Правілы захоўвання, нашэння, прымянення і выкарыстання агнястрэльнай зброі вызначаюцца Міністрам унутраных спраў.

ГЛАВА 6. СЛУЖБА Ў ПАЛІЦЫІ

Артыкул 33. Супрацоўнік паліцыі

1. Супрацоўнік паліцыі з'яўляецца дзяржаўным служачым з асаблівым статусам.

2. Супрацоўнікам паліцыі можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які прыняў Прысягу супрацоўніка паліцыі, праходзіць службу на адпаведных пасадах у паліцыі і якому прысвоена спецыяльнае званне паліцыі.

3. Ваеннаабавязаныя, прынятыя на службу ў паліцыю, здымаюцца з воінскага ўліку і знаходзяцца ў кадрах паліцыі.

Артыкул 34. Спецыяльныя званні паліцыі

1. У паліцыі ўсталёўваюцца наступныя спецыяльныя званні:

1.1. радавы склад - паліцэйскі;

1.2. малодшы начальніцкі склад:

1.2.1. капрал паліцыі;

1.2.2. штаб-сяржант паліцыі;

1.2.3. сяржант паліцыі 1 класа;

1.2.4. майстар-сяржант паліцыі;

1.2.5. падінспектар паліцыі;

1.3. сярэдні начальніцкі склад:

1.3.1. інспектар паліцыі;

1.3.2. старэйшы інспектар паліцыі;

1.3.3. камісар-інспектар паліцыі;

1.4. старэйшы начальніцкі склад:

1.4.1. камісар паліцыі;

1.4.2. старэйшы камісар паліцыі;

1.4.3. галоўны камісар паліцыі;

1.5. вышэйшы начальніцкі склад:

1.5.1. генеральны камісар паліцыі;

1.5.2. генеральны інспектар паліцыі.

2. Парадак прысваення спецыяльных званняў супрацоўнікам паліцыі рэгламентуецца Палажэннем аб праходжанні службы ў паліцыі, якое зацвярджаецца Урадам Рэспублікі Беларусь (далей - Палажэнне аб праходжанні службы).

Артыкул 35. Уніформа супрацоўнікаў паліцыі

1. Для супрацоўнікаў паліцыі ўсталёўваецца адзіная ўніформа.

2. Супрацоўнікам паліцыі ва ўсталяваным парадку выдаюцца ўніформа і знакі адрознення па спецыяльных званнях, якія зацвярджаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь, а таксама службовае пасведчанне і спецыяльны жэтон. Узоры, парадак выдачы і выкарыстання службовых пасведчанняў і спецыяльных жэтонаў зацвярджаюцца Міністрам унутраных спраў.

3. Супрацоўнікам паліцыі забараняецца здымаць з уніформы або хаваць спецыяльны жэтон, а таксама любым іншым чынам перашкаджаць чытанню інфармацыі на ім або фіксаванню яе з дапамогай тэхнічных сродкаў.

4. Супрацоўнік паліцыі, які выконвае службовыя абавязкі ў цывільным адзенні, абавязаны мець пры сабе спецыяльны жэтон, акрамя выпадкаў, калі яго наяўнасць перашкаджае правядзенню негалосных аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў.

5. Супрацоўнікам паліцыі асаблівага прызначэння нумар спецыяльнага жэтона дадаткова ўказваецца на ўніформе і на шлеме такім чынам, каб яго было магчыма прачытаць або зафіксаваць з дапамогай тэхнічных сродкаў, акрамя выпадкаў, калі выконваюцца асаблівыя задачы ў адпаведнасці з рашэннямі кіраўніцтва паліцыі.

6. Правілы нашэння ўніформы і нормы рэчавога забеспячэння супрацоўнікаў паліцыі зацвярджаюцца Міністрам унутраных спраў.

Артыкул 36. Праходжанне службы ў паліцыі

1. Парадак і ўмовы праходжання службы ў паліцыі рэгламентуюцца Палажэннем аб праходжанні службы.

2. Супрацоўнікі паліцыі не могуць прыцягвацца да выканання задач, якія не прадугледжаны гэтым Законам.

3. Час праходжання службы ў паліцыі залічваецца ў страхавы стаж, стаж працы па спецыяльнасці, а таксама ў стаж дзяржаўнай службы.

Артыкул 37. Патрабаванні да супрацоўнікаў паліцыі

1. На службу ў паліцыю могуць быць прыняты грамадзяне Рэспублікі Беларусь ва ўзросце ад 18 гадоў, якія маюць поўную сярэднюю адукацыю, прыдатныя па стане здароўя, якія валодаюць неабходнымі маральна-псіхалагічнымі якасцямі і ўзроўнем фізічнай падрыхтоўкі.

2. Патрабаванні да ўзроўню фізічнай падрыхтоўкі для кандыдатаў, якія паступаюць на службу ў паліцыю, зацвярджаюцца Міністэрствам унутраных спраў.

3. Патрабаванні да стану здароўя для кандыдатаў, якія паступаюць на службу ў паліцыю, і Спіс захворванняў, якія перашкаджаюць праходжанню службы ў паліцыі, зацвярджаюцца Міністэрствам унутраных спраў па ўзгадненні з Міністэрствам аховы здароўя.

4. Грамадзяне не могуць быць прыняты на службу ў наступных выпадках:

4.1. асуджэнне за ўчыненне наўмыснага цяжкага або асабліва цяжкага злачынства;

4.2. неадпаведнасць умовам конкурсу на замяшчэнне вакантнай пасады ў паліцыі;

4.3. прызнанне недзеяздольным або абмежавана дзеяздольным рашэннем суда, якое ўступіла ў законную сілу;

4.4. адмова ад праходжання спецыяльнай праверкі або працэдуры афармлення допуску да дзяржаўных сакрэтаў, калі для выканання службовых абавязкаў патрэбен такі допуск;

4.5. адмова ад прадстаўлення дэкларацый аб даходах і маёмасці або наўмыснае ўнясенне ў іх няпоўных або недакладных звестак;

4.6. наяўнасць пацверджанага заключэннем ваенна-ўрачэбнай камісіі захворвання або іншага супрацьпаказання, якія перашкаджаюць выкананню службовых абавязкаў;

4.7. страта грамадзянства Рэспублікі Беларусь або набыццё грамадзянства (падданства) замежнай дзяржавы;

4.8. прадстаўленне загадзя ілжывай інфармацыі.

5. Незалежна ад прафесійных і асабістых якасцей, узроўню фізічнай падрыхтоўкі і стану здароўя на службу ў паліцыю не могуць быць прыняты асобы, якія:

5.1. пісьмова адмовіліся ад прыняцця Прысягі супрацоўніка паліцыі;

5.2. падлягаюць вызваленню ад пасады ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь "Аб люстрацыі".

6. Парадак адбору кандыдатаў на службу і правядзення ў дачыненні да іх спецыяльнай праверкі, парадак медыцынскага агляду, тэсціравання на паліграфе і прафесійнага псіхафізіялагічнага адбору, а таксама парадак абавязковых перыядычных медыцынскіх аглядаў супрацоўнікаў усталёўваюцца дырэктарам Дэпартамента паліцыі.

Артыкул 38. Паліцэйскія камісіі

1. Для правядзення адбору на службу ў паліцыю (акрамя прыёму на навучанне ва ўстановы адукацыі паліцыі) і правядзення конкурсаў на замяшчэнне вакантных пасад у Дэпартаменце і тэрытарыяльных органах паліцыі ўтвараюцца пастаянныя паліцэйскія камісіі.

2. У склад паліцэйскіх камісій тэрытарыяльных органаў паліцыі ў абавязковым парадку ўключаюцца прадстаўнікі органаў мясцовага самакіравання і грамадзянскай супольнасці, якія маюць грамадскі аўтарытэт, высокія прафесійныя і маральныя якасці.

3. Член паліцэйскай камісіі мае права:

3.1. знаёміцца з матэрыяламі, прадстаўленымі на разгляд камісіі, удзельнічаць у іх даследаванні і праверцы;

3.2. выказваць сваё меркаванне, а таксама прадастаўляць дадатковыя матэрыялы па разглядаемых пытаннях;

3.3. уносіць прапановы па праекце рашэння паліцэйскай камісіі па любых пытаннях і прымаць удзел у галасаванні;

3.4. пісьмова выказваць асаблівае меркаванне наконт рашэння паліцэйскай камісіі;

3.5. ажыццяўляць іншыя паўнамоцтвы, вызначаныя рэгламентам паліцэйскай камісіі.

4. Максімальны бесперапынны тэрмін паўнамоцтваў члена паліцэйскай камісіі складае тры гады.

5. Тыпавы рэгламент працы супрацоўнікаў паліцыі камісій зацвярджаецца Міністэрствам унутраных спраў.

6. Рэгламент працы і персанальны склад паліцэйскай камісіі Дэпартамента і тэрытарыяльных камісарыятаў паліцыі зацвярджаецца загадам дырэктара Дэпартамента і камісараў паліцыі адпаведна.

Артыкул 39. Атэстацыя супрацоўнікаў паліцыі

1. Для ўсебаковай і аб'ектыўнай ацэнкі вынікаў службовай дзейнасці супрацоўнікаў паліцыі, вызначэння ўзроўню іх прафесійнай падрыхтоўкі і адпаведнасці займаемым пасадам не радзей як адзін раз у пяць гадоў праводзіцца атэстацыя.

2. Пазачарговая атэстацыя праводзіцца ў выпадках:

2.1. прызначэння на вышэйшую пасаду, калі замяшчэнне гэтай пасады ажыццяўляецца без правядзення конкурсу;

2.2. вырашэння пытання аб перамяшчэнні на ніжэйстаячую пасаду ў сувязі з неадпаведнасцю займаемай пасады з прычыны недастатковай кваліфікацыі.

3. Атэстацыя дырэктара Дэпартамента і яго намеснікаў ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым Міністрам унутраных спраў.

4. Атэстацыя супрацоўнікаў паліцыі праводзіцца атэстацыйнымі камісіямі тэрытарыяльных органаў паліцыі ў парадку, які вызначаецца Міністэрствам унутраных спраў.

Артыкул 40. Абмежаванні, звязаныя са службай у паліцыі

1. На супрацоўнікаў паліцыі распаўсюджваюцца абмежаванні, вызначаныя Законам Рэспублікі Беларусь "Аб барацьбе з карупцыяй", гэтым законам і іншымі актамі заканадаўства.

2. Супрацоўнікі паліцыі не могуць быць членамі палітычных партый або арганізацый, якія маюць палітычныя мэты.

3. Супрацоўнік паліцыі не можа арганізоўваць забастоўкі і (або) прымаць у іх удзел.

4. Заканадаўчымі актамі могуць устанаўлівацца іншыя абмежаванні, звязаныя са службай у паліцыі.

Артыкул 41. Службовая дысцыпліна ў паліцыі

Службовая дысцыпліна ў паліцыі рэгулюецца Дысцыплінарным статутам паліцыі, які зацвярджаецца Урадам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 42. Адказнасць супрацоўнікаў паліцыі. Кампенсацыя шкоды, прычыненай незаконнымі рашэннямі, дзеяннямі (бяздзеяннем) паліцыі

1. За невыкананне або неналежнае выкананне сваіх службовых абавязкаў супрацоўнікі паліцыі нясуць адказнасць, устаноўленую заканадаўчымі актамі.

2. Шкода, прычыненая фізічнай або юрыдычнай асобе ў выніку незаконных рашэнняў, дзеянняў (бяздзеяння) паліцыі (іх супрацоўнікаў), падлягае кампенсацыі ў парадку, усталяваным заканадаўствам.

3. Пры парушэнні супрацоўнікам паліцыі правоў і законных інтарэсаў фізічных і юрыдычных асоб, калі яго рашэнні, дзеянні (бяздзеянне) прызнаны ва ўстаноўленым парадку незаконнымі, адпаведны орган (падраздзяленне) паліцыі абавязаны прыняць меры да іх аднаўлення і па іх патрабаванні публічна прынесці прабачэнні.

ГЛАВА 7. ПРАВАВАЯ І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА СУПРАЦОЎНІКА ПАЛІЦЫІ

Артыкул 43. Прававая абарона супрацоўніка паліцыі

1. Супрацоўнік паліцыі пры выкананні службовых абавязкаў з'яўляецца прадстаўніком дзяржаўнай улады і знаходзіцца пад абаронай дзяржавы.

2. Супрацоўнік паліцыі пры выкананні службовых абавязкаў падпарадкоўваецца толькі сваім непасрэдным і прамым кіраўнікам. Ніхто не мае права ўмешвацца ў службовую дзейнасць супрацоўніка паліцыі, акрамя выпадкаў, прадугледжаных законам.

3. Невыкананне законных патрабаванняў супрацоўніка паліцыі, іншыя дзеянні, якія перашкаджаюць выкананню ўскладзеных на органы паліцыі, замах або пагроза замаху на жыццё, здароўе, гонар, годнасць, маёмасць супрацоўніка паліцыі, а таксама здзяйсненне ўказаных дзеянняў у адносінах да яго блізкіх у сувязі з выкананнем супрацоўнікам паліцыі службовых абавязкаў цягнуць за сабой адказнасць, прадугледжаную заканадаўчымі актамі.

4. Супрацоўнік паліцыі павінен адмаўляцца ад выканання відавочна незаконных загадаў або распараджэнняў, калі яму было ці павінна было быць вядома аб іх незаконнасці, і дзейнічаць у рамках закону.

5. Супрацоўнік паліцыі ў выпадку атрымання яўна незаконнага загаду або распараджэння павінен паведаміць аб гэтым Генеральнай інспекцыі Дэпартамента паліцыі або пракурора.

6. Супрацоўнік паліцыі, які адмовіўся выканаць відавочна незаконны загад ці распараджэнне, вызваляецца ад адказнасці.

7. Службовая асоба, якая аддала супрацоўніку паліцыі відавочна незаконны загад або распараджэнне, прыцягваецца да адказнасці ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

Артыкул 44. Права супрацоўніка паліцыі на абгрунтаваную прафесійную рызыку

1. Супрацоўнік паліцыі мае права на абгрунтаваную прафесійную рызыку. Прычыненне супрацоўнікам паліцыі шкоды пры абгрунтаванай прафесійнай рызыцы для дасягнення грамадска карыснай мэты не з'яўляецца правапарушэннем.

2. Прафесійная рызыка прызнаецца абгрунтаванай, калі здзейсненае супрацоўнікам паліцыі дзеянне аб'ектыўна выцякала з бягучай абстаноўкі, а пастаўленая мэта не магла быць дасягнута не звязанымі з рызыкай дзеяннямі і супрацоўнік паліцыі, які дапусціў рызыку, прыняў усе магчымыя меры для прадухілення шкоды інтарэсам, што ахоўваюцца законам.

Артыкул 45. Правы супрацоўніка паліцыі пры знаходжанні ў службовай камандзіроўцы

Супрацоўнік паліцыі, які накіроўваецца ў службовую камандзіроўку, карыстаецца правам на пазачарговае набыццё праязных дакументаў на ўсе віды транспарту і правам на пазачарговае размяшчэнне ў гасцініцы па службовым камандзіровачным пасведчанні.

Артыкул 46. Права супрацоўніка паліцыі на кампенсацыю за выкарыстанне прыналежнага яму транспартнага сродку ў службовых мэтах

Супрацоўніку паліцыі, які выкарыстоўвае прыналежны яму транспартны сродак у службовых мэтах, выплачваецца кампенсацыя ў парадку і памеры, вызначаных Урадам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 47. Сацыяльная абарона супрацоўніка паліцыі

1. Сацыяльную абарону супрацоўніка паліцыі забяспечвае дзяржава.

2. Супрацоўнікі паліцыі падлягаюць абавязковаму дзяржаўнаму страхаванню жыцця і здароўя.

3. У выпадку гібелі (смерці) супрацоўніка паліцыі, якая наступіла з прычыны злачыннага замаху на яго жыццё або здароўе ў сувязі з ажыццяўленнем ім службовай дзейнасці або з прычыны прыняцця ім мер па прадухіленні (спыненні) злачынства, адміністрацыйнага правапарушэння, сям'і загінулага (памерлага) супрацоўніка паліцыі (яго спадкаемцам) адначасова выплачваецца страхавое забеспячэнне ў памеры 10-гадовай сумы акладу грашовага ўтрымання і надбаўкі за выслугу гадоў загінулага (памерлага). Дадзенае страхавое забеспячэнне выплачваецца па ўказаных падставах таксама ў выпадку смерці супрацоўніка паліцыі, якая наступіла на працягу аднаго года пасля спынення ім службы ў паліцыі.

4. Пры ўстанаўленні супрацоўніку паліцыі, у тым ліку на працягу аднаго года пасля спынення ім службы ў органах унутраных спраў, інваліднасці, якая наступіла з прычыны абставін, выкладзеных у пункце 3 гэтага артыкула, адначасова выплачваецца страхавое забеспячэнне ў памеры:

4.1. 5-гадовай сумы акладу грашовага ўтрымання і надбаўкі за выслугу гадоў - інваліду I групы;

4.2. 4-гадовай сумы акладу грашовага ўтрымання і надбаўкі за выслугу гадоў - інваліду II групы;

4.3. 3-гадовай сумы акладу грашовага ўтрымання і надбаўкі за выслугу гадоў - інваліду III групы.

Супрацоўніку паліцыі, які атрымаў цяжкае або менш цяжкае цялеснае пашкоджанне, якое не прывяло да інваліднасці, з прычыны абставін, выкладзеных у пункце 3 гэтага артыкула, адначасова выплачваецца страхавое забеспячэнне адпаведна ў памеры двухгадовай або паўгадавой сумы акладу грашовага ўтрымання і надбаўкі за выслугу гадоў.

5. Пры перамяшчэнні і прасоўванні па службе супрацоўніка паліцыі, звязаных з пераездам з аднаго населенага пункта ў іншы яму выплачваецца кампенсацыя ў памеры двухмесячнага акладу грашовага ўтрымання і паловы месячнага акладу грашовага ўтрымання на кожнага члена сям'і, які пераехаў разам з ім.

6. За супрацоўнікам паліцыі ў перыяд яго знаходжання ў распараджэнні кіраўніка паліцыі захоўваецца зарплата (грашовае забеспячэнне) па апошняй займаемай пасадзе ў парадку, устаноўленым Палажэннем аб праходжанні службы.

7. Шкода, прычыненая супрацоўніку паліцыі пры выкананні службовых абавязкаў, кампенсуецца за кошт сродкаў дзяржаўнага бюджэту Рэспублікі Беларусь у парадку, устаноўленым заканадаўствам.

8. У межах сродкаў, выдзеленых на ўтрыманне паліцыі, іншых крыніц, не забароненых законам, могуць ажыццяўляцца выплаты аднаразовых дапамог, іншых выплат у парадку, які вызначаецца Дэпартаментам.

9. Пенсійнае забеспячэнне супрацоўнікаў паліцыі, забеспячэнне жылымі памяшканнямі, медыцынскае абслугоўванне, санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне супрацоўнікаў паліцыі і членаў іх сем'яў ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

10. Супрацоўнікі паліцыі жаночага полу карыстаюцца сацыяльнымі правамі і гарантыямі, звязанымі з аховай мацярынства і дзяцінства, усталяванымі працоўным заканадаўствам.

11. Сацыяльныя правы і гарантыі, указаныя ў частцы 10 гэтага артыкула, распаўсюджваюцца на бацькоў-супрацоўнікаў паліцыі, якія выхоўваюць дзяцей без маці (у сувязі з яе смерцю, пазбаўленнем бацькоўскіх правоў, працяглым – больш за месяц знаходжаннем у арганізацыі аховы здароўя і іншых прычынах), а таксама ў выпадках, калі маці не можа ажыццяўляць догляд дзіцяці ў сувязі з інваліднасцю I групы або хваробай, якая перашкаджае ажыццяўленню ёю догляду дзіцяці, пацверджанай медыцынскім заключэннем у парадку, усталяваным заканадаўствам.

Артыкул 48. Працоўны час супрацоўніка паліцыі

1. Для супрацоўнікаў паліцыі ўсталёўваецца ненармаваны працоўны дзень.

2. У сістэме паліцыі на пэўны тэрмін можа быць аб'яўлены ўзмоцнены рэжым нясення службы. Парадак узмоцненага рэжыму нясення службы рэгламентуецца загадам дырэктара Дэпартамента.

3. За працу ў выходныя і святочныя дні ажыццяўляецца аплата ў двайным памеры або па жаданні супрацоўніка прадастаўляецца іншы выхадны дзень.

Артыкул 49. Адпачынак супрацоўніка паліцыі

1. Працягласць штогадовага аплатнага адпачынку супрацоўніка паліцыі складае 30 каляндарных дзён.

2. Працягласць штогадовага аплатнага адпачынку супрацоўніка паліцыі, які мае стаж работы ў паліцыі больш за 10 гадоў, складае 35 каляндарных дзён, супрацоўніка паліцыі са стажам работы больш за 15 гадоў - 40 каляндарных дзён, больш за 20 гадоў - 45 каляндарных дзён.

3. У выпадках, устаноўленых заканадаўствам, супрацоўнікам паліцыі могуць прадастаўляцца дадатковыя аплачваемыя адпачынкі.

4. Зыходзячы са службовай неабходнасці дапускаецца спыненне адпачынку супрацоўніка паліцыі і яго выклік на працу ў адпаведнасці з Палажэннем аб праходжанні службы.

Артыкул 50. Заработная плата супрацоўніка паліцыі

1. Заработная плата (грашовае забеспячэнне) супрацоўніка паліцыі складаецца са службовага акладу і акладу, усталяванага за спецыяльнае званне.

2. Супрацоўнікам паліцыі, акрамя зарплаты, выплачваюцца надбаўкі за выслугу гадоў, іншыя надбаўкі і кампенсацыі да заработнай платы (грашовага забеспячэння).

3. Памеры заработнай платы (службовага акладу і акладу па званні), надбавак да заработнай платы (грашовага забеспячэння) і кампенсацыі, а таксама парадак і ўмовы іх выплаты вызначаюцца Міністрам.

Артыкул 51. Права супрацоўнікаў паліцыі на аб'яднанне ў прафесійныя саюзы (асацыяцыі)

1. Супрацоўнікі паліцыі ў мэтах прадстаўніцтва і абароны сваіх сацыяльна-працоўных правоў і інтарэсаў маюць права аб'ядноўвацца або ўступаць у прафесійныя саюзы (асацыяцыі).

2. Парадак стварэння і кампетэнцыя прафесійных саюзаў (асацыяцый) супрацоўнікаў паліцыі ўстанаўліваюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 8. ФІНАНСАВАННЕ ПАЛІЦЫІ

Артыкул 52. Фінансаванне паліцыі

1. Паліцыя фінансуецца за кошт дзяржаўнага бюджэту. Дэпартамент мае асобны каштарыс выдаткаў.

2. Па дамоўленасці тэрытарыяльных органаў паліцыі і органаў мясцовага самакіравання распрацоўваюцца і рэалізуюцца дадатковыя праграмы, накіраваныя на прадухіленне злачыннасці, абарону жыцця, здароўя і маёмасці насельніцтва, а таксама ахову грамадскага парадку, якія фінансуюцца за кошт мясцовага бюджэту. Органы мясцовага самакіравання за кошт сродкаў свайго бюджэту могуць фінансаваць таксама рэалізацыю іншых праграм тэрытарыяльных органаў паліцыі, звязаных з забеспячэннем бяспекі насельніцтва, якое пражывае на гэтай тэрыторыі.

3. Для фінансавання паліцыі могуць выкарыстоўвацца таксама і іншыя атрыманыя ва ўсталяваным законамі парадку пазабюджэтныя сродкі.

ГЛАВА 9. КАНТРОЛЬ ЗА ДЗЕЙНАСЦЮ ПАЛІЦЫІ

Артыкул 53. Абскарджанне дзеяння паліцэйскага

1. Асоба, якая лічыць, што дзеяннем або бяздзеяннем паліцэйскага парушаны яго правы і свабоды, мае права ў парадку, усталяваным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, абскардзіць гэта дзеянне ў вышэйстаячай службовай асобы, у пракуратуры або судзе.

2. Дзеянні супрацоўніка паліцыі падлягаюць абскарджанню кіраўніку адпаведнага органа сістэмы паліцыі. Рашэнні кіраўніка органа сістэмы паліцыі могуць быць абскарджаны ў судзе ў парадку, усталяваным заканадаўствам.

3. Рашэнні, прынятыя службовымі асобамі паліцыі па крымінальных справах і справах аб адміністрацыйных правапарушэннях падлягаюць абскарджанню ў парадку, усталяваным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4. Рашэнні дырэктара Дэпартамента абскарджваюцца ў судзе ў парадку, усталяваным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 54. Кантроль за дзейнасцю супрацоўнікаў паліцыі і іншых служачых сістэмы Дэпартамента

1. Кантроль за дзейнасцю супрацоўнікаў паліцыі ажыццяўляе Генеральная інспекцыя Дэпартамента паліцыі (далей - Генеральная інспекцыя).

2. Генеральная інспекцыя незалежная ў сваёй дзейнасці, умяшанне ў яе дзейнасць іншага структурнага падраздзялення або службовай асобы Дэпартамента не дапускаецца. Генеральная інспекцыя падсправаздачная непасрэдна Дырэктару Дэпартамента, які ажыццяўляе службовы нагляд за ёй у парадку, усталяваным заканадаўствам.

3. Паўнамоцтвы Генеральнай інспекцыі распаўсюджваюцца на структурныя падраздзяленні Дэпартамента, тэрытарыяльныя органы паліцыі і іншыя органы і ўстановы сістэмы паліцыі.

4. Генеральная інспекцыя:

4.1. ажыццяўляе выяўленне фактаў учынення супрацоўнікамі паліцыі, дзяржаўнымі служачымі і служачымі органаў паліцыі супрацьпраўных дзеянняў, парушэнні імі норм Дысцыплінарнага статута і Кодэкса паліцэйскай этыкі Рэспублікі Беларусь, і прымае па іх адпаведныя меры рэагавання;

4.2. ажыццяўляе ўстанаўленне прычын і ўмоў, якія садзейнічаюць учыненню правапарушэнняў супрацоўнікамі паліцыі, дзяржаўнымі служачымі і служачымі органаў паліцыі, распрацоўку адпаведных рэкамендацый па ліквідацыі выяўленых парушэнняў і іх прычын;

4.3. выконвае іншыя функцыі, вызначаныя дырэктарам Дэпартамента.

5. У выпадку выяўлення прыкмет злачынства пры ажыццяўленні дзеянняў, прадугледжаных пунктам 4 гэтага артыкула, Генеральная інспекцыя неадкладна перадае адпаведныя матэрыялы ў органы пракуратуры Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 55. Дзяржаўны кантроль і пракурорскі нагляд за дзейнасцю супрацоўнікаў паліцыі і іншых служачых Дэпартамента.

Дзяржаўны кантроль за дзейнасцю супрацоўнікаў паліцыі, дзяржаўных служачых і служачых органаў і ўстаноў сістэмы паліцыі ажыццяўляецца ў форме парламентскага, урадавага, фінансавага кантролю і пракурорскага нагляду ў парадку, усталяваным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧНЫЯ І ПЕРАХОДНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 56. Меры па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона

1. Ураду Рэспублікі Беларусь у шасцімесячны тэрмін:

1.1. падрыхтаваць і ўнесці ва ўсталяваным парадку прапановы па ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у заканадаўчыя акты ў адпаведнасці з гэтым Законам;

1.2. прывесці рашэнні Урада Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць з гэтым Законам;

1.3. забяспечыць прывядзенне рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, падпарадкаванымі Ураду Рэспублікі Беларусь, іх нарматыўных прававых актаў у адпаведнасць з гэтым Законам;

1.4. прыняць іншыя меры, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.

2. Міністэрству ўнутраных спраў у трохмесячны тэрмін:

2.1. ліквідаваць галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй і падпарадкаваныя яму падраздзяленні;

2.2. правесці арганізацыйна-штатныя мерапрыемствы, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона;

2.3. прыняць у межах сваёй кампетэнцыі іншыя меры, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.

Артыкул 57. Пераходныя палажэнні

1. Да рэарганізацыі сістэмы адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання Рэспублікі Беларусь тэрытарыяльныя органы паліцыі ствараюцца на базе тэрытарыяльных органаў унутраных спраў.

2. З дня апублікавання гэтага Закона ўсе асобы радавога і кіраўнічага складу органаў унутраных спраў, іншыя работнікі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь і яго тэрытарыяльных органаў і ўстаноў, а таксама асобы радавога і кіраўнічага складу Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь (далей, калі не пазначана іншае - супрацоўнікі міліцыі), лічацца папярэджанымі ва ўстаноўленым парадку аб магчымым звальненні ў сувязі з правядзеннем арганізацыйна-штатных мерапрыемстваў.

3. Супрацоўнікі міліцыі, якія выказалі жаданне праходзіць службу ў паліцыі, пры ўмове іх адпаведнасці патрабаванням, устаноўленым артыкулам 37 гэтага Закона, на працягу трох месяцаў з дня апублікавання гэтага Закона могуць быць прыняты на службу ў паліцыю шляхам выдання загадаў аб прызначэнні з іх згоды або праходжання конкурсу на пасады, якія замяшчаюцца супрацоўнікамі паліцыі, у любым органе або ўстанове сістэмы паліцыі.

Пасады, прапанаваныя супрацоўніку міліцыі, могуць быць раўназначнымі, вышэйшымі ці ніжэйшымі па пасадзе, якую гэтая асоба займала падчас праходжання службы ў органах унутраных спраў.

4. У трохмесячны тэрмін з моманту папярэджання аб маючым адбыцца звальненні супрацоўнікі міліцыі, якія не адпавядаюць патрабаванням, усталяваным артыкулам 37 гэтага Закона, або адмовіліся ад праходжання службы ў паліцыі, звальняюцца са службы ў органах унутраных спраў.

Супрацоўнікі міліцыі могуць быць звольненыя са службы ў органах унутраных спраў або падраздзяленнях Следчага камітэта, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь да наступлення ўказанага ў гэтым артыкуле тэрміну па падставах, усталяваных заканадаўствам.

5. Знаходжанне супрацоўнікаў міліцыі на бальнічным або ў працоўным адпачынку не з'яўляецца перашкодай для іх звальнення са службы ў органах унутраных спраў або падраздзяленнях Следчага камітэта, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з гэтым Законам.

6. Супрацоўнікі міліцыі, якія прыняты на службу ў паліцыю, загадамі аб назначэнні на адпаведныя пасады адначасова прысвойваюцца адпаведныя спецыяльныя званні паліцыі ў адпаведнасці з наступнай схемай суадносін спецыяльных званняў:

6.1. радавы міліцыі, юстыцыі - паліцэйскі;

6.2. малодшы сяржант міліцыі, юстыцыі - капрал паліцыі;

6.3. сяржант міліцыі, юстыцыі - штаб-сяржант паліцыі;

6.4. старшы сяржант міліцыі, юстыцыі - сяржант паліцыі 1 класа;

6.5. старшына міліцыі, юстыцыі - майстар-сяржант паліцыі;

6.6. прапаршчык міліцыі, юстыцыі - падінспектар паліцыі;

6.7. старшы прапаршчык міліцыі, юстыцыі - падінспектар паліцыі;

6.8. малодшы лейтэнант міліцыі, юстыцыі - падінспектар паліцыі;

6.9. лейтэнант міліцыі, юстыцыі - інспектар паліцыі;

6.10. старэйшы лейтэнант міліцыі, юстыцыі - старэйшы інспектар паліцыі;

6.11. капітан міліцыі, юстыцыі - камісар-інспектар паліцыі;

6.12. маёр міліцыі, юстыцыі - камісар паліцыі;

6.13. падпалкоўнік міліцыі, юстыцыі - старэйшы камісар паліцыі;

6.14. палкоўнік міліцыі, юстыцыі - галоўны камісар паліцыі;

6.15. генерал-маёр міліцыі, юстыцыі - генеральны камісар паліцыі;

6.16. генерал-лейтэнант міліцыі, юстыцыі - генеральны інспектар паліцыі.

7. Супрацоўнікам міліцыі, якія прыняты на службу ў паліцыю, стаж выслугі ў спецыяльных званнях міліцыі (юстыцыі) залічваецца ў стаж выслугі для прысваення чарговых спецыяльных званняў паліцыі.

8. Да фарміравання падраздзяленняў крымінальнай паліцыі часова, да 202_ года, дазваляецца функцыянаванне ў складзе паліцыі падраздзяленняў крымінальнай міліцыі (акрамя падраздзяленняў па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй) і падраздзяленняў Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь з захаваннем за імі іх паўнамоцтваў у асобных рэгіёнах і населеных пунктах, дзе часова адсутнічае крымінальная паліцыя.

У час выканання сваіх паўнамоцтваў падраздзяленні крымінальнай міліцыі кіруюцца палажэннямі гэтага Закона і іншых актаў заканадаўства і падпарадкоўваюцца адпаведным кіраўнікам тэрытарыяльных органаў паліцыі.

Па меры гатоўнасці да пачатку функцыянавання крымінальнай паліцыі ў рэгіёнах і населеных пунктах, дзе яе абавязкі часова выконваюць падраздзяленні крымінальнай міліцыі і Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь, кіраўніком тэрытарыяльнага органа паліцыі прымаюцца па гэтых падраздзяленнях арганізацыйна-штатныя мерапрыемствы, звязаныя з іх ліквідацыяй, у адпаведнасці з палажэннямі гэтага Закона.

9. Да фарміравання падраздзяленняў патрульнай паліцыі часова, да 202_ года, дазваляецца функцыянаваць у складзе паліцыі падраздзяленняў міліцыі грамадскай бяспекі з захаваннем за імі іх паўнамоцтваў у асобных рэгіёнах і населеных пунктах, дзе часова адсутнічае патрульная паліцыя.

У час выканання сваіх паўнамоцтваў падраздзяленні міліцыі грамадскай бяспекі кіруюцца палажэннямі гэтага Закона і іншых актаў заканадаўства і падпарадкоўваюцца адпаведным кіраўнікам тэрытарыяльных органаў паліцыі.

Па меры гатоўнасці да пачатку функцыянавання патрульнай паліцыі ў рэгіёнах і населеных пунктах, дзе яе абавязкі часова выконваюць падраздзяленні міліцыі грамадскай бяспекі, кіраўніком тэрытарыяльнага органа паліцыі прымаюцца па гэтых падраздзяленнях арганізацыйна-штатныя мерапрыемствы, звязаныя з іх ліквідацыяй, у адпаведнасці з палажэннямі гэтага Закона.

10. Да фарміравання падраздзяленняў дасудовага расследавання часова, да 202_ года, дазваляецца функцыянаванне ў складзе паліцыі падраздзяленняў Следчага камітэта з захаваннем за імі іх паўнамоцтваў.

У час выканання сваіх паўнамоцтваў падраздзяленні Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь кіруюцца палажэннямі гэтага Закона і іншых актаў заканадаўства і падпарадкоўваюцца адпаведным кіраўнікам тэрытарыяльных органаў паліцыі.

Па меры гатоўнасці да пачатку функцыянавання падраздзяленняў дасудовага расследавання ў рэгіёнах і населеных пунктах, дзе яе абавязкі часова выконваюць падраздзяленні Следчага камітэта, кіраўніком тэрытарыяльнага органа паліцыі прымаюцца па гэтых падраздзяленнях арганізацыйна-штатныя мерапрыемствы, звязаныя з іх ліквідацыяй, у адпаведнасці з палажэннямі гэтага Закона.

11. Да фарміравання паліцыі аховы часова, да 202_ года, дазваляецца функцыянаванне ў складзе паліцыі падраздзяленняў аховы органаў унутраных спраў з захаваннем за імі іх паўнамоцтваў, дзе часова адсутнічае паліцыя аховы.

У час выканання сваіх паўнамоцтваў падраздзяленні аховы органаў унутраных спраў кіруюцца палажэннямі гэтага Закона і іншых актаў заканадаўства і падпарадкоўваюцца адпаведным кіраўнікам тэрытарыяльных органаў паліцыі.

Па меры гатоўнасці да пачатку функцыянавання паліцыі аховы ў рэгіёнах і населеных пунктах, дзе яе абавязкі часова выконваюць падраздзяленні аховы органаў унутраных спраў, кіраўніком тэрытарыяльнага органа паліцыі прымаюцца па гэтых падраздзяленнях арганізацыйна-штатныя мерапрыемствы, звязаныя з іх ліквідацыяй, у адпаведнасці з палажэннямі гэтага Закона.

12. Супрацоўнікам паліцыі дазваляецца нашэнне і выкарыстанне форменнага абмундзіравання, вызначанага для супрацоўнікаў міліцыі, Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь адпаведна, да зацвярджэння Урадам Рэспублікі Беларусь узораў уніформы супрацоўнікаў паліцыі і забеспячэння імі ва ўсталяваным парадку ў адпаведнасці з зацверджанымі нормамі.

13. Да 202_ года паліцыі дазваляецца выкарыстанне службовых пасведчанняў, бланкаў, пячатак, штампаў, лагатыпаў і эмблем міліцыі, Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 58. Уступленне ў сілу гэтага Закона

1. Гэты Закон уступае ў сілу праз шэсць месяцаў пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем гэтага артыкула і артыкулаў 55 і 56, якія ўступаюць у сілу з дня афіцыйнага апублікавання гэтага Закона.

2. Да прывядзення актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць з гэтым Законам яны прымяняюцца ў той частцы, у якой не супярэчаць гэтаму Закону, калі іншае не ўстаноўлена Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь.